

1501912-30.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELLE ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

GABRIELLE ALVES SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29 do CP, porque no dia 12 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501912-30.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501912-30.2022.8.26.0537 Controle nº 1450/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELLE ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

GABRIELLE ALVES SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29 do CP, porque no dia 12 de

setembro de 2022, por volta das 13:15 horas, na Passagem Volta Redonda, altura do número 100, Bairro Jardim Inamar, previamente ajustada e com identidade de propósitos com um homem não identificado, adquiriu, trazia consigo, guardava e transportava, para consumo de terceiros, cocaína, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 54/57).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 90/91), sendo recebida a denúncia em 26.10.22 (fls. 97/97). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A ré foi interrogada no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.<sup>a</sup> Promotora de Justiça requereu a absolvição por atipicidade, diante do laudo definitivo negativo, apesar de na apreensão e laudo provisório constar que se tratava de drogas e devolução do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição pelo mesmo fundamento.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 07), a ré permaneceu calada.

Em juízo, também permaneceu calada. Tem condenação por tráfico. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram duas pessoas em uma motocicleta pequena (modelo e placas não anotados), estando o ocupante com capacete e o passageiro sem, e resolveram abordá-las. Afirmaram que deram sinal de parada, mas os ocupantes do motociclo não obedeceram. Relataram quando transitavam em frente à Passagem Volta Redonda, o passageiro da motocicleta desembarcou e empreendeu fuga a pé, e passaram a acompanhá-lo, sem perdê-lo de vista; enquanto o condutor fugiu pilotando aquela, não sendo alcançado. Narraram que ao deterem o passageiro do motociclo constataram se tratar de uma mulher (ora ré), pelo que não puderam efetuar revista pessoal nela, porém, em busca na blusa de moletom que ela trazia consigo, fora do corpo, localizaram em um dos bolsos da referida vestimenta um rádio comunicador portátil, um papel com anotações típicas de traficância, R\$ 30,00 em notas trocadas e 200 invólucros plásticos de maconha, divididos em dois sacos plásticos. Falaram que no local a ré nada falou a respeito das drogas, dinheiro e objetos encontrados consigo, nem justificou porque havia fugido à abordagem. Porém, na delegacia, confessou informalmente que estava traficando e que tinha por funções a venda, organização e distribuição das drogas na região do Jardim Inamar, preparando e abastecendo as "biqueiras" somente com maconha. Informaram que na delegacia a ré foi revista por uma policial feminina (CBPM Carnevali), quando esta localizou a quantia de R\$ 903,00, em notas trocadas, na região da virilha dela. Em juízo, houve desistência das testemunhas, decorrente do resultado negativo do laudo definitivo.

Conforme auto de apreensão foram localizadas em poder da ré 200 porções de maconha (fls. 15) e o laudo provisório concluiu que se tratava de cocaína (fls. 17/19).

Porém, o laudo definitivo (fls. 105) é no sentido de que:

"(...) Não foi possível identificar a presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III (....)." (fls. 105).

A grande quantidade de substâncias apreendidas e papel pautado contendo anotações manuscritas (fls. 15 e 101/103), aliadas à tentativa de fuga, falta de comprovação de ocupação lícita, que foi apreendida grande quantia em dinheiro com a acusada (R\$ 933,00 no total), inclusive na sua região íntima, bem como a confissão informal e os depoimentos dos policiais, demonstravam indícios de autoria do crime de tráfico até mesmo diante do laudo provisório positivo.

Contudo, não restando comprovado pelo laudo definitivo que as substâncias apreendidas são drogas é o caso de absolvição da acusada por atipicidade.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e, em consequência, ABSOLVO GABRIELLE ALVES SILVA da imputação de se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º

11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro a restituição do dinheiro apreendido (fls. 66/67) em favor da acusada. A ré sai ciente de que deverá fornecer os dados bancários em cartório para restituição do valor via expedição de MLE.

Em relação à folha de papel pautado contendo anotações manuscritas, apreendida (fls. 15) e já periciada (fls. 101/103), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Quanto ao rádio comunicador marca Motorola, modelo T110BR - T11X, apreendido (fls. 15), já periciado (fls. 101/103), considerando que não possui valor econômico, que em casos anteriores houve resposta do SENAD nesse sentido e que determinada a doação também não houve interessados, oficie-se desde já informando que não interessa mais ao feito podendo ser dado o destino pertinente.

Oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 58).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 30 de novembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA